PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Probité : cadeaux et invitations

11-31 DGAFP - Probité, cadeaux et invitations (2 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'AFA, créée par la loi Sapin II (n° 2016-1691 du 9 décembre 2016), a pour mission de prévenir et détecter les atteintes à la probité.
2. Le code pénal réprime des manquements tels que la corruption passive, la prise illégale d'intérêts ou le favoritisme.
3. Dans le domaine de la santé, les professionnels de santé peuvent bénéficier de certains avantages contrairement aux agents administratifs participant à l'élaboration de politiques publiques.

Cadre juridique et obligations générales

Notion	À retenir
Signalement et chef de service	Signaler tout **crime ou délit** connu en fonction (**art. 40 CPP**, **art. L. 121-11 CGFP**). Chef de service : veille aux principes, peut les préciser après avis des représentants du personnel (**art. L. 124-1**).
Référent déontologue	Droit de consultation pour obtenir des **conseils utiles** sur les obligations déontologiques. Exercice sans préjudice de la responsabilité du chef de service (**art. L. 124-2 CGFP**).
Code pénal	Réprime : **concussion** (**art. 432-10**), **corruption passive/trafic d'influence** (**art. 432-11 à 432-11-1**), **prise illégale d'intérêts** (**art. 432-12 à 432-13**), **favoritisme** (**art. 432-14**) et **détournement de fonds/biens** (**art. 432-15 et 432-16**).
Agence anticorruption	Créée par la **loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II)**. Mission : **prévenir et détecter** les atteintes à la probité. Administrations et associations/fondations d'utilité publique : procédures obligatoires.

Réglementations spécifiques par secteurs d'activité

Notion	À retenir
Santé et hospitalière	Interdiction de principe de recevoir des avantages des personnes commercialisant des **produits de santé** (**ordonnance n° 2017-49**). **Transparence-Santé** : déclaration semestrielle si **≥ 10 euros**. Sanctions : 75 000 € / 375 000 €.
Service pénitentiaire	Interdiction (**art. 19 décret n° 2010-1711**) de remettre ou recevoir sommes, objets ou substances auprès des personnes confiées, sauf exceptions légales.
Forces de sécurité intérieure	Obligation de probité (**art. R. 434-9 CSI**) : interdiction d'utiliser sa qualité pour un avantage personnel ou accepter un présent lié aux fonctions.
FPT et centres de gestion	Principe de **libre-administration** (**art. 72 al. 2 Constitution**). Seuls **9,5 %** des centres de gestion ont une politique spécifique cadeaux/invitations (enquête **AFA 2021**).

Gestion des risques du cycle de l'achat public

Notion	À retenir
Délit de favoritisme	**Art. 432-14 du Code pénal** : prohibe de procurer un avantage injustifié contraire à la **liberté d'accès** et l'**égalité des candidats**.
Phase de passation	L'acheteur doit **refuser toute forme de cadeau et d'invitation** d'une entreprise candidate. En **situation sensible**, justifier le refus (**obligations déontologiques**, code de conduite anticorruption).
Repas et salons	Repas : vérifier l'absence de **redevabilité**. Salons : **autorisation hiérarchique** requise. Refus par principe des spectacles/concerts sans lien professionnel.
Cadeaux et avantages	Interdiction de l'argent ou avantage personnel. Vigilance sur **réseaux sociaux**, **remises commerciales**, **avantages indirects** (stage pour un proche) et **équipements à l'essai**.

Gestion des cadeaux et invitations

Notion	À retenir
Diplomatie et armées	Cadeaux protocolaires = échange entre autorités. **Cadeaux de politesse** admis (artisanat, livres), mais **numéraire et voyages d'agrément** proscrits. Armées : tolérance si **valeur non excessive**.
Juridiction administrative	Cadeaux ou libéralités interdits. Tolérance si **valeur < 100 euros** en cadre protocolaire. Si **> 100 euros** et refus impossible : remise à la juridiction.
Corps préfectoral	Principe : ne ni solliciter ni accepter. **Cadeaux d'usage < 100 euros** : acceptables si inscrits à l'**inventaire de la préfecture**. **> 100 euros** : remise au **Domaine**, ou refus s'ils sont personnels.
Collectivités territoriales	Cadeaux protocolaires remis aux élus (honorent l'institution). Remise à la collectivité prévue par les **chartes déontologiques** et inscription sur un **registre**.
Reversement Domaine/Mobilier	Art. **L. 3211-17** (code de la propriété des personnes publiques) : services de l'État remettent les biens non utilisés à la **direction nationale des interventions domaniales** (non obligatoire pour les collectivités). Reversement possible au **Mobilier national** après avis du **Domaine**.

Standards internationaux de lutte contre la corruption

Notion	À retenir
Conseil de l'Europe / GRECO	Code modèle (**art. 18 et 19**) sur cadeaux/invitations. Manuel **2004** (élus/fonctionnaires) : refuser cadeaux de parties intéressées. Rapport **GRECO 2020** : adoption de codes de conduite ministériels publics.
Directives UE (commissaires)	Code instauré le **10 février 2011**. Interdiction invitations hors **usage diplomatique/courtoisie** et cadeaux **> 150 euros**. Registre public tenu par le **service du protocole**.
Normes ONUDC	Convention ONU (**31 octobre 2003**). **Art. 8** : codes de conduite et déclaration des dons/avantages substantiels. **Art. 15** : criminalisation de l'avantage indu.
Lignes directrices OCDE	Lignes directrices (**28 mars 2003**) et guide **2006** (modèle loi-type). Système déclaratif si valeur marchande **> seuil**. Nouveau guide conjoint (**2020**) avec **G20**, **Banque Mondiale** et **ONUDC**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les avantages de valeur négligeable avec les avantages soumis à un contrôle administratif préalable.
- ⚠ Confondre les professionnels de santé pouvant bénéficier de certains avantages avec les agents administratifs de santé.
- ⚠ Confondre les cadeaux promotionnels à usage professionnel autorisés avec les cadeaux de valeur comme les voyages ou les repas gastronomiques.
- ⚠ Croire qu'un cadeau protocolaire impossible à refuser peut être gardé : il est souvent remis à l'administration ou inscrit sur un registre.
- ⚠ Croire que l'interdiction des avantages dans le domaine de la santé s'applique aussi aux cadeaux offerts par des entités autres que les industriels de santé.

Sigles et définitions

AFA	Agence française anticorruption, mission de prévenir et détecter les atteintes à la probité.
Code général de la fonction publique	Texte législatif définissant les principes déontologiques et les obligations des agents publics.
Favoritisme	Délit consistant à procurer un avantage injustifié en violation des règles des marchés publics.
Référent déontologue	Agent chargé d'apporter un conseil utile aux agents publics pour le respect de leurs obligations déontologiques.
FPT	Fonction publique territoriale regroupant les agents des collectivités territoriales, des intercommunalités et de leurs établissements publics.
CSP	Code de la santé publique contenant des règles sur l'encadrement des avantages offerts par les industriels de santé.

Auto-test

1. Quel article du code pénal définit le délit de favoritisme ?
2. Quelle est la mission de l'AFA ?
3. Quel est le seuil de déclaration semestrielle dans la démarche Transparence-Santé ?
4. Que doit faire un agent du corps préfectoral si un cadeau d'usage est < 100 euros ?
5. Quelle est l'obligation de l'acheteur lors de la phase de passation face à une entreprise candidate ?

Réponses : **1.** Art. 432-14 · **2.** Prévenir et détecter les atteintes à la probité. · **3.** Montant ≥ 10 euros. · **4.** L'inscrire à l'inventaire de la préfecture. · **5.** Refuser toute forme de cadeau et d'invitation.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.